

## CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU DISCIPLINA MILITAR IV

### Desrespeito a Símbolo Nacional

Esse crime pode gerar a pena de indignidade ao oficialato, sendo essa uma pena acessória.

**Art. 161.** Praticar o militar diante da tropa, ou em lugar sujeito à administração militar, ato que se traduza em ultraje a símbolo nacional:

Pena – detenção, de um a dois anos.

**Lei n. 5.700/71. Art. 1º.** São Símbolos Nacionais:

I – a Bandeira Nacional;

II – o Hino Nacional;

III – as Armas Nacionais; e

IV – o Selo Nacional.

**Art. 35.** A violação de qualquer disposição desta Lei, excluídos os casos previstos no art. 44 do Decreto-lei n. 898, de 29 de setembro de 1969, é considerada contravenção, sujeito o infrator à pena de multa de uma a quatro vezes o maior valor de referência vigente no País, elevada ao dobro nos casos de reincidência.

Qualquer pessoa que desrespeita um símbolo nacional comete a contravenção penal. No entanto, se essa pessoa é um militar, se está em um quartel diante de tropa, não comete contravenção, pois o crime é mais grave; configura-se como crime militar que diz respeito a seu superior.



5m

No primeiro domingo de cada mês acontece a substituição da bandeira na Praça dos Três Poderes. Existe um decreto presidencial, uma legislação que estabelece que todo mês a responsabilidade é de uma força (Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar do Distrito Federal, Bombeiro Militar do Distrito Federal ou Casa Militar do Distrito Federal); a responsabilidade gira em torno dessas seis corporações. Essa substituição acontece sempre às 9:00 da manhã do domingo durante e sempre há uma guarda de honra formada.



30m

Ex.: Imagine que, com a guarda de honra formada, um militar sargento da aeronáutica, extremamente chateado porque não foi promovido, queima a bandeira. Nessa situação, ele está cometendo o crime do desrespeito a símbolo nacional.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)

- Ultrajar = menosprezar;
- O local deve ser sujeito à administração militar ou diante da tropa (o que geralmente ocorre quando se vai jurar a bandeira);
- Crime próprio – somente o militar pode cometer; crime propriamente militar;
- Os símbolos são: Bandeira Nacional, Hino Nacional, armas e selo nacional;
- Art. 1º da Lei 5.700/71 alterado pela Lei 8.421/1992;
- Arts. 35 e 36 da Lei 5.700/71 – contravenção penal (que ocorre quando o crime é realizado por qualquer pessoa civil em qualquer lugar; o crime será respondido na justiça comum pela contravenção comum);

Ex.: Se for um militar cometendo o crime, mas ele não está no quartel nem diante da tropa, nesse caso ocorre a contravenção penal. Isso não quer dizer que ele não possa ser responsabilizado administrativamente por uma infração administrativa, ainda que esteja fora do quartel ou de folga.



10m

### Despojamento Desprezível

**Art. 162.** Despojar-se de uniforme, condecoração militar, insígnia ou distintivo, por menosprezo ou vilipêndio:

Pena – detenção, de seis meses a um ano.

**Parágrafo único.** A pena é aumentada da metade, se o fato é praticado diante da tropa, ou em público.

- O desrespeito ao símbolo nacional deve ocorrer diante de tropa ou dentro do quartel. Já o despojamento desprezível não precisa;
- Uniforme é a farda; condecoração refere-se às medalhas que os militares recebem; insígnia é o emblema do respectivo posto ou graduação; os distintivos são os cursos relacionados a especialização, seja nacional ou internacional. Se um militar despe ou tira esse distintivo, condecoração ou farda com sentimento de desprezo, está cometendo esse crime de despojamento desprezível.
- Despojar – despir com menosprezo;
- Crime próprio – somente quem possui farda/medalha/insígnia/distintivo pode realizar;
- Crime impropriamente militar – pode ser cometido por um policial federal.



15m

**Obs.:** Civil não comete crime militar contra Polícia Militar ou bombeiro.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## DA INSUBORDINAÇÃO

### Recusa de Obediência

**Art. 163.** Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:

Pena – detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.

**Obs.:** Sabe-se que o Código Penal Militar é o decreto Lei 1.001/69. O Código Penal anterior tinha como crime a insubordinação; já o novo, Da Insubordinação é um título do capítulo e a Recusa da Obediência é o título do crime militar. A Recusa da Obediência é espécie, enquanto que Da Insubordinação é gênero.

- Crime de mão própria – quem comete é apenas militar subordinado e não admite coautoria;
- A ordem exarada deve ser uma ordem legal, direta, pessoal e concreta;



20m

Ex.1: Leandro é major e diz a João para pegar uma estrela no céu e trazê-la para ele. João se recusa e Leandro diz que ele está preso por crime de recusa de obediência. Essa situação não pode acontecer, está errada, porque não é um crime de ordem concreta.

Ex. 2: Se o mesmo major Leandro diz a João que ele, a partir de hoje às 9:00, todos os dias realizará o policiamento na área 790 Sul e João se recusa, nessa situação ele estará cometendo o crime de recusa de obediência, porque essa é uma ordem direta, pessoal e concreta.

**Obs. 1:** Se mais de um militar recusar diretamente ordem superior, é motim; se estiverem armados, é revolta.

Analisando o art. 163, lei e regulamento estão em decreto, enquanto instrução está em ordem de superior; lei é votada e aprovada no Congresso Nacional, enquanto regulamento, em Poder Executivo no âmbito governamental (Governador ou Presidente); instrução está na esfera de atribuição a uma situação mais específica, onde o comandante, chefe ou diretor é quem determina.



25m

- Se manifestamente ilegal – art. 38, “b”, § 2º.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## Oposição a Ordem de Sentinela

**Art. 164.** Opor-se às ordens da sentinela:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

- Sentinela é o que realiza a Guarda de determinado lugar;
- Crime comum – qualquer pessoa pode cometer;
- É um crime impropriamente militar;
- Crime subsidiário – art. 177 – Resistência;

**Obs.:** Imagine que uma sentinela ordenou um veículo a parar e não entrar, mas ele não respeitou, entrou e quebrou a cancela. Diante disso, a pessoa não vai responder por oposição a ordem da sentinela, e sim pelo crime de resistência, que existe no Código Penal Comum e no Código Penal Militar.

- Para o cometimento desse crime, não pode haver violência nem a pessoa nem a coisa;
- Se for sentinela da PM ou BM? Autor civil (art. 330, CPB). Se o autor for um civil desobedecendo a ordem de sentinela da PM, o civil não comete crime militar contra a PM ou bombeiro. Logo, irá responder pelo crime de desobediência do Código Penal Comum;
- Existe o crime de desobediência no Código Penal Militar? Sim;
- Qual a diferença entre o crime de desobediência para o da oposição a ordem de sentinela? Aquele é genérico, enquanto nesse há a desobediência, mas a vítima necessariamente precisa ser sentinela, não podendo ser plantão nem vigia. É um crime específico no que tange à vítima.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Antunes e Silva.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |